



DIREITO CIVIL

Parte Geral

Prof. Me. Luís Fernando Almeida

E-mail: adv.luisfernandoalmeida@gmail.com

Cel.: (47) 99682-5798

DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA



Nos termos do art. 70, o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo.

Diferencia-se o domicílio da mera residência nesta cláusula: ânimo definitivo.

Enquanto a residência pode ser caracterizada por qualquer moradia que a pessoa utilize, ainda que eventualmente, o domicílio exige o estabelecimento de residência com ânimo definitivo, que se caracteriza pela habitualidade e o estabelecimento de consequências jurídicas dessa circunstância.

DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA



Tendo a pessoa diversas residências, onde alternadamente viva, caracterizando-se o ânimo definitivo, cada uma delas considerar-se-á seu domicílio.

Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo.

Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas.

DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA



Domicílio voluntário: É escolhido livremente pela pessoa.

Domicílio legal: É determinado pela lei, como nos casos:

a) do local onde se exerce a profissão (art. 72);

b) das pessoas jurídicas (art. 75) e;

c) nos casos de domicílio necessário, fixados no art. 76, como o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso.

DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA



O domicílio do incapaz:

É o do seu representante ou assistente; o do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença.

DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA



Domicílio convencional:

É aquele fixado em contrato, como previsto no art. 78, *in verbis*:

"Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes".

DOS BENS



Conceito:

Entende-se por bem a coisa que pode ser objeto de direito (Pontes de Miranda), ou de apropriação.

São coisas, portanto, sobre as quais se pode exercer interesse jurídico ou econômico, razão por que se diz que seu conceito é menos amplo do que o de coisa, pois, enquanto os bens seriam apenas as coisas existentes em quantidade limitada, coisa seria qualquer elemento da natureza.

DOS BENS



Classificação:

A classificação dos bens se divide pela relação eventual entre eles, podendo ser classificados como:

- 1) considerados em si mesmos;
- 2) reciprocamente considerados e;
- 3) bens públicos.

DOS BENS



Dos bens considerados em si mesmos: Dos bens imóveis

São imóveis, de acordo com o art. 79:

Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente.

Portanto, além do solo, poderemos ter bens imóveis por:

DOS BENS



a) acessão física natural: decorre de acréscimos à coisa de forma natural, como uma plantação, a aluvião, avulsão, etc.

b) acessão física artificial: decorre da incorporação de alguma obra ao solo, como no caso de uma construção.

Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais:

I - os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram;

II - o direito à sucessão aberta.

DOS BENS



Art. 81. Não perdem o caráter de imóveis:

I - as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local;

II - os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem.

DOS BENS



Dos bens móveis:

Os bens são móveis por consequência lógica de sua mobilidade, mas a lei fixa o limite desta mobilidade, no art. 82, ao disciplinar que serão considerados móveis os bens que possam ser removidos de algum local sem alteração da substância ou da destinação econômico-social.

Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social.

DOS BENS



São considerados móveis, para os efeitos legais:

Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais:

I - as energias que tenham valor econômico;

II - os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes;

III - os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações.

DOS BENS



Bens móveis: Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis; readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio.

Art. 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis; readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



a) Bens fungíveis: são fungíveis os bens que podem ser substituídos, livremente, por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. São fungíveis, portanto, as coisas móveis que não são suscetíveis de individualização, pois podem ser contadas, pesadas e medidas e, para efeitos jurídicos, podem ser trocadas por outras de mesma contagem, peso ou medida. Exs.: dinheiro, sacas de arroz, etc.

Art. 85. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



b) Bens infungíveis: são infungíveis, portanto, os bens suscetíveis de individualização e caracterização jurídica que o diversifica de outros que, embora do mesmo gênero, não possuem as mesmas características individuais. Exs.: imóveis, obras de arte, etc.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



c) Bens consumíveis: consumíveis são:

1) em primeiro plano, os bens móveis cujo uso importa imediata destruição de sua própria substância, como os alimentos, a energia elétrica, a água encanada, etc.

2) os bens destinados à alienação. Sob essa rubrica, entenda-se como bem consumível qualquer coisa (independentemente da caracterização da primeira parte do dispositivo) que seja colocada à venda no mercado de consumo, entretanto, dentro dos conceitos de fornecedor e consumidor.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Art. 86. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Bens divisíveis e indivisíveis

São bens divisíveis "os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam". (art. 87).

Art. 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Não se confunda essa conceituação com a de bens móveis, segundo a qual esses são os que se podem remover sem alteração da substância. Os bens divisíveis podem ser móveis ou imóveis. Somente serão indivisíveis se o seu fracionamento importar em alteração da substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Exemplo: Uma gleba de terras, ao ser loteada, é plenamente divisível, pois o fracionamento não importará em diminuição considerável de seu valor. Por outro lado, a divisão de um lote urbano em área inferior à mínima permitida pela lei de parcelamento urbano, importa em diminuição considerável de seu valor e prejuízo ao uso a que se destina, configurando, pois, causa de indivisibilidade.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes.

Isso importa em que a indivisibilidade, além de física ou natural, pode ser legal ou convencional.

Art. 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Bens singulares e coletivos

Os bens, em geral, são singulares, pois, de regra, nos termos do art. 89, se consideram *de per si* (por si só), independentemente dos demais, ainda que reunidos.

Segundo Bevilacqua, os bens serão coletivos por vontade das partes ou por determinação da lei.

Art. 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram *de per si*, independentemente dos demais.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Os bens podem ser coletivos, portanto, de acordo com a finalidade coletiva que possuem, como no caso do patrimônio de uma pessoa jurídica, por exemplo.

Assim, os bens coletivos constituem:

a) universalidade de fato: pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária, podendo, portanto, ser objeto de relações jurídicas próprias. Ex.: biblioteca, rebanho de gado, etc;

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



b) universalidade de direito: complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico, como o direito à herança, a herança jacente, o estabelecimento comercial, etc.

Art. 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária.

Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias.

Art. 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Dos bens reciprocamente considerados

Principal, acessório e pertença: Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal.

Art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



A coisa acessória, portanto, para existir, supõe a existência da coisa principal. A doutrina, entretanto, diferencia o acessório da parte integrante da coisa.

Como parte integrante, temos aquelas que, embora sendo, meramente, uma parte da coisa, importam, para serem dela separadas, em destruição ou deterioração da coisa.

As partes integrantes podem ser essenciais, quando sua separação importa destruição ou (como o terreno em relação à construção) ou não essenciais, quando a separação apenas deteriora (como o motor em relação ao automóvel).

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



O acessório, portanto, é a coisa que, para existir e ter funcionalidade jurídica, supõe a existência da principal, mas pode ser dele separada sem que isso importe em sua destruição ou deterioração.

O Código Civil de 2002 classifica os acessórios, agora, claramente, em pertenças, frutos e benfeitorias.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Pertenças: - As pertenças são os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. (art. 93).

Art. 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro.

Como exemplos, podemos citar o equipamento de som de um veículo, o equipamento de conversão para combustível de gás natural, o aparelho de ar condicionado numa residência, etc.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Quando houver, entre o acessório e a coisa principal, da qual ele faz parte, uma relação econômica na qual aquele tenha maior valor que esta, de forma a descaracterizar a acessoriedade, esta deixa de existir, como ocorria no caso do art. 62 do Código Civil de 1916 que dispunha que "também se consideram acessórios da coisa todas as benfeitorias, qualquer que seja o seu valor, exceto:

I - a pintura em relação à tela; II - a escultura em relação à matéria-prima; III - a escritura e outro qualquer trabalho gráfico, em relação à matéria-prima que os recebe" .

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Deve-se observar que o novo código inverteu a regra do antigo brocardo "*accessorium sequitur principale*" (o acessório segue o principal), porquanto dispôs, no art. 94, que "Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertencas, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade, ou das circunstâncias do caso" .

Assim, a antiga regra somente será aplicada em caso de parte integrante do bem ou se resultar da lei, da manifestação da vontade das partes (contrato, tácito ou expresso) ou das circunstâncias do caso (caso típico da chamada compra de fazenda com "porteira fechada").

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Frutos e produtos - Diz o art. 95 que "apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico".

A diferença entre fruto e produto está em que o fruto é algo que decorre da coisa sem a sua diminuição (como a coleta de frutas, sementes, etc.), enquanto o produto depende de diminuição da coisa principal (como a fabricação de metais, produtos industrializados, etc.).

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Assim é que os frutos podem ser classificados em pendentes e separados. Frutos pendentes são aqueles que ainda não se separaram da coisa. Separados, como é óbvio, são os que já se separaram do principal.

Os frutos separados podem se classificar em: a) percebidos: possuídos depois da separação; b) percipiendos: separados, mas ainda não possuídos por quem de direito; c) consumidos: aqueles que, já separados e possuídos, tiveram alguma destinação jurídica por quem de direito, como o consumo propriamente dito (em caso de bens consumíveis), a destruição ou a alienação.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



O fruto pode ser classificado, ainda, como rendimento ou fruto civil, como no caso dos juros sobre uma quantia, o aluguel de uma coisa, etc.

O fruto ou produto pode ser objeto de negócio jurídico, portanto, ainda que esteja pendente, isto é, não separado da coisa.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Benfeitorias - As benfeitorias são consideradas, também, acessórias da coisa principal. São conceituadas como melhoramento agregado à coisa pela ação do proprietário, possuidor ou detentor de forma a:

Conservá-la ou evitar que se deteriore (benfeitoria necessária);

Aumentar ou facilitar o uso (benfeitoria útil);

Proporcionar mero deleite ou recreio, sem aumentar o uso habitual do bem (benfeitoria voluptuária).

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



A benfeitoria será meramente voluptuária ainda que torne a coisa mais agradável ou seja de elevado valor, desde que não aumente ou facilite seu uso ou se destine a conservá-la.

Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.

§ 1º São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.

§ 2º São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.

§ 3º São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Art. 97. Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor.

Em outras palavras, somente há benfeitoria quando existe atuação humana intencional voltada à conservação, ao melhor aproveitamento ou ao embelezamento do bem.

Tudo aquilo que sobrevém espontaneamente ou independentemente da vontade do sujeito não gera efeitos jurídicos próprios das benfeitorias.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Dos bens públicos - Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.

Os bens públicos se classificam em:

a) de uso comum do povo: são aqueles que se caracterizam pelo uso coletivo de toda a população (afetação), como os rios, mares, estradas, ruas e praças. Inclua-se, nesse conceito, o meio ambiente, conforme definição do art. 225, caput da Constituição Federal;

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



b) de uso especial: são bens de uso especial os bens imóveis (edifícios ou terrenos) destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Assim se caracterizam em função de destinação especial;

c) dominicais: os que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. Diferenciam-se dos de uso especial pela possibilidade de serem móveis ou imóveis e por não terem a destinação especial de servir às hipóteses previstas no caso anterior. (Pode se tornar de uso especial).

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Art. 99. São bens públicos:

- I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;
- II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;
- III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Os bens de uso comum do povo e os de uso especial são, em regra, inalienáveis, mas o art. 100 ressalva que a inalienabilidade perdurará enquanto durar essa qualificação desses bens.

Nos casos de bens de uso comum do povo, portanto, sua alienação depende de prévia desafetação da coisa, através de lei; nos de uso especial, depende da perda dessa qualidade, também através de lei.

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Os bens de uso comum do povo e os de uso especial são, em regra, inalienáveis, mas o art. 100 ressalva que a inalienabilidade perdurará enquanto durar essa qualificação desses bens.

Nos casos de bens de uso comum do povo, portanto, sua alienação depende de prévia desafetação da coisa, através de lei; nos de uso especial, depende da perda dessa qualidade, também através de lei.

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Os bens dominicais são disponíveis e podem ser alienados (art. 101), desde que sejam observadas as exigências da lei.

Esta lei, no caso, é a Lei 8.666/93, que estabelece as regras para os contratos a serem celebrados pela Administração Pública.

Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião (art. 102), qualquer que seja a sua qualificação e o seu uso comum pode ser gratuito ou retribuído, conforme estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem.

Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Bens de família e outros bens impenhoráveis - A lei disciplina, em favor do interesse social, que determinados bens não podem ser penhorados para satisfação do interesse de credores. Bens de família e outros bens impenhoráveis:

Bem de família

Assentado o princípio de que o patrimônio do devedor fica sujeito à garantia do pagamento de suas dívidas, em favor do credor, o bem de família é aquela parcela desse patrimônio do devedor que não se sujeita às dívidas.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Farias e Rosenvald lembram que:

“Muito embora na Antiga Roma já estivesse consagrado o princípio da inalienabilidade dos bens que compunham o patrimônio familiar, foi na República do Texas, antes de sua incorporação aos Estados Unidos da América, que, em 1839, descortinou-se o instituto do bem de família”.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



O bem de família, no entanto, pode se caracterizar pela instituição de determinado patrimônio por vontade de uma família, seja ela estabelecida pelo casamento ou por entidades familiares alternativas, como a união estável, por exemplo; ou pode ser instituído, independentemente da vontade, através de lei que, reconhecendo o seu valor social, o protege de constrição judicial para garantia do pagamento de dívidas.

Por isso dizemos que o bem de família pode ser convencional ou legal.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Bem de família convencional - O Código Civil de 1916 disciplinava a matéria relativa ao bem de família convencional em sua parte geral, dizendo, em seu art. 70, que é permitido aos chefes de família destinar um prédio para domicílio desta, com a cláusula de ficar isento de execução por dívidas, salvo as que provierem de impostos relativos ao mesmo prédio.

O legislador de 2002, por sua vez, reconhecendo a importância da família como parcela mínima dos conjuntos formadores da sociedade, preferiu disciplinar a matéria no livro destinado do Direito de Família, em seus arts. 1.711 a 1.722. Dentre suas principais inovações, está a possibilidade de se declarar isento de dívidas não só bem imóvel, mas também valores mobiliários.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Art. 1.711. Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial.

Parágrafo único. O terceiro poderá igualmente instituir bem de família por testamento ou doação, dependendo a eficácia do ato da aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade familiar beneficiada.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família.

Art. 1.713. Os valores mobiliários, destinados aos fins previstos no artigo antecedente, não poderão exceder o valor do prédio instituído em bem de família, à época de sua instituição.

Art. 1.714. O bem de família, quer instituído pelos cônjuges ou por terceiro, constitui-se pelo registro de seu título no Registro de Imóveis.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



a) o bem de família convencional pode ser instituído:

- 1) por escritura pública lavrada pelos cônjuges ou qualquer outra espécie de entidade familiar, como união estável ou família monoparental;
- 2) por testamento, dependendo a eficácia de aceitação expressa dos cônjuges ou entidade familiar beneficiados;

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



b) o bem de família convencional pode se compor de:

1) prédio residencial urbano ou rural, englobando suas pertencas e acessórios, ou valores mobiliários, mas

2) a composição do bem de família por ato de vontade não pode ultrapassar um terço do patrimônio líquido do casal ou entidade familiar existente ao tempo de sua instituição;

c) A eficácia da instituição do bem de família convencional contra terceiros (erga omnes) depende de seu registro no Registro de Imóveis.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Bem de família legal - Independentemente da instituição do bem de família pelos cônjuges, no entanto, a Lei nº 8.009/1990 impõe em qualquer relação jurídica que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



Essa impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

- I - em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias;
- II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;

DOS BENS

Bens fungíveis e consumíveis



III - pelo credor de pensão alimentícia;

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.